兴隆台区人民政府关于兴隆台区2022年度建筑节能（外墙保温）改造一标段项目“4·28”一般高处坠落事故调查报告的批复

兴隆台区应急管理局：

《兴隆台区应急管理局关于兴隆台区2022年度建筑节能（外墙保温）改造一标段项目“4·28”一般高处坠落事故调查报告审议的请示》（兴应急发〔2024〕13号）已收悉。经研究，同意兴隆台区2022年度建筑节能（外墙保温）改造一标段项目“4·28”一般高处坠落事故调查组提交的《兴隆台区2022年度建筑节能（外墙保温）改造一标段项目“4·28”一般高处坠落事故调查报告》（以下简称《报告》）。现将有关事项批复如下：

一、事故调查工作符合《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规规定。

二、同意《报告》对该事故原因分析和事故性质认定的结论。

三、同意《报告》对该事故的责任认定以及对事故责任单位和人员的处理建议意见。

四、同意《报告》提出的防范和整改措施。

各有关部门要认真吸取教训，采取有力措施，抓紧落实整改，防止类似事故的再次发生。

附件：兴隆台区2022年度建筑节能（外墙保温）改造一标段项目“4·28”一般高处坠落事故调查报告

盘锦市兴隆台区人民政府

2024年6月26日

附 件

兴隆台区2022年度建筑节能（外墙保温）改造一标段项目“4·28”一般高处坠落事故调查报告

2024年4月28日13时许，位于兴隆台区2022年度建筑节能（外墙保温）改造一标段项目施工现场，天工方圆建设集团有限公司在辽河油田胜利小区10#楼进行外墙涂料作业时，发生一起高处坠落事故，事故造成一人死亡，直接经济损失160万元。

事故发生后，兴隆台区委、区政府根据《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，立即成立了兴隆台区2022年度建筑节能（外墙保温）改造一标段项目“4·28”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）由区应急管理局局长齐峰任组长，区应急管理局、区纪委监委、区住建局、区公安分局、区总工会等有关单位为成员，同时邀请区检察院参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入开展调查，通过调查询问、现场勘查、调查取证、综合分析等工作，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性

质和责任，提出了有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出来的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经现场勘验、调查取证和专家意见的综合分析，事故调查组调查认定，兴隆台区2022年度建筑节能（外墙保温）改造一标段项目“4·28”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程概况

兴隆台区2022年度建筑节能（外墙保温）改造一标段项目位于盘锦市兴隆台区，包括边防小区、成套设备厂家属楼、翠南小区、佳兴园小区、交通小区、胜利小区、师专家属楼、兴隆新村、银龙家属楼、银龙小区、紫园小区共11个小区157栋楼，总建筑面积563563.05m^2，总造价42004096.95元。该项目于2023年8月4日开始招标，天工方圆建设集团有限公司于2023年8月25日中标，2023年9月1日签订合同，2024年4月5日开始施工。事故发生地点位于辽河油田胜利小区10#楼1单元门前。

（二）事故相关单位概况

1.**项目建设单位**：盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局，兴隆台区2022年度建筑节能（外墙保温）改造一标段项目按照财政部办公厅、住房和城乡建设部办公厅、生态环境部办公厅、国家能源局综合司关于印发《北方地区冬季清洁取暖资金绩效评价办法》的通知（财资环（2022）38号）文件精神，以盘锦市冬季

清洁取暖项目领导小组办公室印发的《盘锦市冬季清洁取暖项目实施管理办法》和《盘锦市冬季清洁取暖项目资金管理办法》为依据，项目立项时间：2023年4月23日。

2.**项目施工单位**：天工方圆建设集团有限公司，经济类型为有限责任公司（自然人投资或控股），成立于2003年，法定代表人：张X舟，注册资本20158万元，公司营业执照统一社会信用代码：913XXXXXXXXXXX82C，公司经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，建设工程设计，公路管理与养护，消防设施工程施工，各类工程建设活动，文物保护工程施工，工程造价咨询业务，住宅室内装饰装修，施工专业作业，地质灾害治理工程施工，建筑智能化工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：园林绿化工程施工，城市绿化管理，公路水运工程试验检测服务，文物文化遗址保护服务，土地整治服务，工程管理服务，市政设施管理，金属材料销售，建筑材料销售，轻质建筑材料销售，建筑防水卷材产品销售，机械设备租赁，非金属矿物制品制造，地质灾害治理服务，土石方工程施工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。建筑企业资质为建筑工程施工总承包壹级，有效期至2028年12月22日（证书编号：D136XXX348；发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部；发证日期：2023年12月22日）。建筑施工企业安全生产许可证有效期至2026年6月30日（证书编号：（赣）JZ安许证字

[2005]15XX60；发证机关：江西省住房和城乡建设厅；发证日期：2023年6月30日）。

3.**项目监理单位**：大连泛华建设咨询管理有限公司，经济类型为有限责任公司，成立于1997年，法定代表人：安X杰，注册资本5500万元，公司营业执照统一社会信用代码：912XXXXXXXXXXX7X1，公司经营范围：许可项目：建设工程监理，公路工程监理，水利工程建设监理，水运庄工程监理，单建式人防工程监理，地质灾害治理工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程管理服务，工程造价咨询业务，招投标代理服务，政府采购代理服务，采购代理服务，企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）事情发生经过

2024年4月28日13时许，胜利小区10#楼一单元门前正在进行外墙涂料作业，施工人员韩X华要求高空云梯卸料车驾驶员李X强用云梯车升降卸料平台（以下简称工作平台）将他和两桶砂浆送到楼顶，随后施工人员韩X华站在工作平台上，当工作平台运送到6楼位置时，云梯车钢丝绳发生断裂，工作平台随着轨道滑落，施工人员韩X华则由6楼位置坠落地面，经120急救抢救无效后死亡。

（四）事故现场情况及分析

1.**事故现场示意图**



图一 事故现场示意图

2. **事故情况分析**

（1）**设备为高空云梯卸料车，为专用车辆。**根据车体铭牌和标识显示最大载量 400Kg，根据云梯架设在楼体显示角度为 70°，载荷 350 kg 左右（不超载）。根据车体云梯设备标识显示韩文“사람탑승절대금지 최대적재량 400KG”翻译成中文为“绝对禁止载人，最大载重 400Kg”。因此现场操控工作平台载人上下属违章作业（见图二至图五）。



图二 韩文警示标识①



图三 韩文警示标识②



图四 韩文警示标识③



图五 车辆基本信息铭牌

（2）**高空云梯卸料车工作原理。**升降载料平台（简称工作平台）传动系统为液压系统，由液压泵传动卷扬机工作，当工作平台到达上定位点或下定位点时，液压泵油压增高，限压阀工作，

工作平台停止向上或向下运动。驾驶员（操作员）操作前，首先提前用操作挡杆调好上定位点和下定位点，然后使用遥控器（自动模式），按动一下向上（或向下）开关，工作平台就会自动运行和自动停车（见图六、图七）。





图六、图七 地面操作系统

3. **现场勘验情况**

（1）高空云梯卸料车工作平台主钢丝绳断裂，齿式制动器一侧失效，一侧缺失，导致主钢丝绳断裂后小车失控直接滑落地面；

（2）工作平台传动系统中导向轮磨损严重，日常载荷平台重量分布不均匀，工作平台上升过程中产生倾斜，工作平台与轨道存在卡夹现象；

（3）工作平台传动顶侧滑轮存在碰撞磨损痕迹，显示工作平台存在冒顶现象；

（4）经勘查分析认为：驾驶员使用遥控器操作，为自动模式，当工作平台到达上定位点时，工作平台未立即停止工作，而发生冒顶现象，碰撞顶侧滑轮，而钢丝绳仍继续工作持续受力而断裂，导致工作平台失控直接滑落地面，工人坠落死亡（见图八至图十二）。





图八、图九 升降卸料平台撞击顶侧滑轮痕迹



图十 齿式制动器一侧失效




图十一、十二 钢丝绳断裂

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

该事故造成1人死亡，直接经济损失160万元。

死者韩X华，男，46岁，汉族，住址：辽宁省建昌县XXX乡XXX村XXX屯XXX号，身份证号：211XXXXXXXXXX7216。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员立即拨打120急救电话，并联系项目相关负责人将事故情况上报政府部门，工人韩X华因伤势过重，经抢救无效后死亡。事故接报后，区长、常务副区长、分管住建的副区长、区应急管理局、区公安分局、区住建局相关领导第一时间赶赴事故现场，指挥现场应急处置。要求立刻封锁现场，责令企业立即停止对事故现场的一切作业，要求企业立即与死者家属取得联系，做好安抚工作，做好善后处理。在事故现场展开调

查取证，将企业项目的相关资料原件先行登记保存，对涉事相关人员依法进行调查询问。

（二）事故应急处置评估

事故接报后，区长、常务副区长、分管住建的副区长、区应急管理局、区公安分局、区住建局相关领导第一时间赶赴事故现场，指挥现场应急处置。市、区两级政府高度重视，区委、区政府立即成立事故调查组。事故调查组各司其职完成应急处置、善后处理及事故调查工作。现场应急救援严谨有序、应急处置科学有度、家属安抚工作及时有效。本次事故未引发次生事故，未出现相关舆情。应急处置评估为良好。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.施工人员韩X华违章操作站在严禁载人的工作平台上上下楼顶，驾驶员李X强违章操作控制工作平台运送施工人员。

2.现场载人上升过程中主钢丝绳断裂，工作平台齿式制动器（防坠器）失效，导致工作平台坠落，工人随平台坠落死亡。

（二）间接原因分析

1.兴隆台区2022年度建筑节能（外墙保温）改造一标段项目经理黄X岳，未健全并落实本公司的安全生产岗位责任制；未落实安全生产规章制度和操作规程；未督促、检查安全生产工作；现场施工管理混乱；未及时消除生产安全事故隐患。

2.兴隆台区2022年度建筑节能（外墙保温）改造一标段项

目专职安全员卢X生，未严格落实本公司的安全生产岗位责任制和规章制度；对涂料班组入场人员三级安全教育培训不到位；对施工现场安全检查不到位；未及时发现从业人员违反操作规程操作。

3.兴隆台区2022年度建筑节能（外墙保温）改造一标段项目涂料组负责人李X杰，未落实岗位安全责任；履行安全生产工作职责不到位；对本涂料班组安全管理和检查不到位。

4.项目施工单位，天工方圆建设集团有限公司，未健全并落实全员安全生产岗位责任制，安全生产规章制度缺失，未落实企业员工三级教育培训制度，现场施工管理混乱，落实企业主体责任不到位。

5.项目监理单位，大连泛华建设咨询管理有限公司，未认真履行监理职责；审查安全技术措施和专项施工方案不到位；对施工现场新入场涂料工人的三级安全教育培训检查不到位；对施工区域施工作业检查不到位。

6.行业主管部门，盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局，在安全监管执法过程中，监督推动企业落实安全生产主体责任不到位，安全生产隐患排查不全面，检查中未能及时发现安全隐患。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1.韩X华，男，兴隆台区2022年度建筑节能（外墙保温）改造一标段项目涂料工，擅自乘用禁止载人的云梯运输斗到施工

作业层。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[1]的规定，对本次事故负有直接责任，鉴于人已死亡，建议免予追究。

2.李X强，男，兴隆台区2022年度建筑节能（外墙保温）改造一标段项目高空云梯运输车司机，违章操作严禁载人的控制工作平台运送施工人员，对事故发生负有直接责任。建议移交区公安分局依法对其进行处理。建议天工方圆建设集团有限公司依据内部管理规定进行处理。

3.黄X岳，男，兴隆台区2022年度建筑节能（外墙保温）改造一标段项目经理，未健全并落实本公司的安全生产岗位责任制；未落实安全生产规章制度和操作规程；未督促、检查安全生产工作；现场施工管理混乱；未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项、第五项[2]的规定，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[3]的规定，对黄X岳处上一年年收入的40%的罚款，建议天工方圆建设集团有限公司依据内部管理规定进行处理。

4.卢X生，男，兴隆台区2022年度建筑节能（外墙保温）

[1]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患……。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门按照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……。

改造一标段项目专职安全员,未严格落实本公司的安全生产岗位责任制和规章制度;对涂料班组入场人员三级安全教育培训不到位;对施工现场安全检查不到位;未及时发现从业人员违反操作规程操作;履行专职安全员职责不到位,对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一项、第二项、第五项、第六项[4]的规定,建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]、《辽宁省应急管理厅安全生产行政处罚自由裁量指导标准》第六条[6]对卢X生处上一年年收入的20%的罚款,建议区住建局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条依法对其进行处理,建议天工方圆建设集团有限公司依据内部管理规定进行处理。

5.李X杰,男,兴隆台区2022年度建筑节能(外墙保温)改造一标段项目涂料班负责人,未落实岗位安全责任;履行安全生产工作职责不到位;对本班组安全管理和检查不到位;对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[7]的规定,建议天工方圆建设集团有限公司依据内部

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条:生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行以下职责:(一)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案;(二)组织或者参与本单位安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况;……(五)检查本单位的安全生产情况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理的建议;(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;……。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条:生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的,责令限期改正,处一万元以上三万元以下的罚款;导致发生生产安全事故的,暂停或者吊销其与安全生产有关的资格,并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

[6]《辽宁省应急管理厅安全生产行政处罚自由裁量指导标准》第六条:……生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人导致发生生产安全事故的,暂停或者吊销其与安全生产有关的资格,并按照以下标准裁量:(1)发生一般事故的,处上一年年收入百分之二十的罚款;……。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条:生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任,不服从管理,违反安全生产规章制度或者操作规程的,由生产经营单位给予批评教育,依照有关规章制度给予处分;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

管理规定进行处理。

（二）对责任单位的处理建议

1. 天工方圆建设集团有限公司，未健全并落实全员安全生产岗位责任制；安全生产规章制度缺失；未落实企业员工三级教育培训制度；现场施工管理混乱；落实企业主体责任不到位，未能及时发现并消除事故隐患，对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条[8]、第二十八条[9]和第四十一条第二款[10]的规定，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[11]、《辽宁省应急管理厅安全生产行政处罚自由裁量指导标准》第四十一条[12]对该公司处 XX 万元的罚款。

2. 大连泛华建设咨询管理有限公司，未认真履行监理职责；审查安全技术措施和专项施工方案不到位；对施工现场新入场涂料工人的三级教育培训检查不到位；对施工区域施工作业检查不到位，对事故发生负有责任。其行为违反了《建设工程安全生产

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……。

[12]《辽宁省应急管理厅安全生产行政处罚自由裁量指导标准》第四十一条：……对一般事故负有责任的，按以下标准进行裁量：（1）造成 1 人死亡，或者 3 人以上不足 6 人重伤（包括急性工业中毒），或者 300 万元以上不足 500 万直接经济损失的，处四十万元以上六十五万元以下的罚款；……。

管理条例》第十四条第一款[13]的规定，建议区住建局依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第一项[14]依法对其进行处理。

3. 盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局，在安全监管执法过程中，监督推动企业落实安全生产主体责任不到位，安全生产隐患排查不全面，检查中未能及时发现安全隐患，对事故发生负有责任。建议区安委会办公室对其班子成员进行约谈，建议区纪委监委对区住建局主要负责人给予责令检查，对分管安全监督的副局长及质量安全站负责人给予诫勉谈话。

五、事故整改和防范措施

针对这起事故暴露的突出问题，为深刻吸取事故教训，进一步加强安全生产工作，有效防范此类事故的再次发生，提出以下措施建议：

（一）天工方圆建设集团有限公司

要严格落实安全生产有关法律法规的责任和义务，认真吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，树立“以人为本、安全第一”的理念。完善制度规定，健全全员安全生产责任制、安全生产规章制度。加强安全生产管理，建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。严格落实三级安全教育并如

[13]《建设工程安全生产管理条例》第十四条第一款：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

[14]《建设工程安全生产管理条例》第五十七条：违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：（一）未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的；……。

实记录教育情况，结合员工岗位实际认真组织安全技术交底，切实增强全员安全防范意识。

（二）大连泛华建设咨询管理有限公司

要认真吸取事故教训，结合此次事故，认真开展一次全员教育整顿，加强对监理人员安全意识和责任意识的教育，增强监理人员的责任感。加强巡查检查和问题整改闭环管理，加强对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案的审查，对关键部位和关键环节严格实施旁站监理。对监理过程中发现的安全隐患和问题，监理单位要及时责令施工单位整改并复查整改情况，对存在重大安全隐患的，一律责令停工整改。加强对派驻项目现场的监理人员考核和管理，确保和提高监理工作质量，切实发挥施工现场监理管控作用。

（三）盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局

要深刻吸取生产安全事故教训，坚决履行安全生产监督管理职责，严格按照《兴隆台区安全生产治本攻坚三年行动实施方案》具体要求，全面开展各项重点工作，加大专项整治攻坚力度，落实和完善治理措施，全面整治重点难点问题，深入开展执法检查。对存在重大隐患、不能确保安全生产的企业，第一时间转办市综合执法局，从严从快从重处罚，绝不姑息；对拒不整改的，依法采取措施，进行停产或关闭处理；对存在重大安全风险不采取管控措施，重大隐患拒不整改的，严格按照刑法修正案移送司法机关处理。力求企业主体责任进一步夯实，本质安全水平切实提升，

确保整治工作取得明显成效。